

1512054-50.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... casu.

Por outro lado, a autoria do tráfico restou duvidosa.

Vejam os.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares José e Priscila estavam em patrulhamento em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, quando avistaram os acusados sentados e resolveram abordá-los. Em revista pessoal, debaixo da perna de ROBSON, estava uma sacola plástica, contendo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512054-50.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512054-50.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2136832/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 25078473 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2136832 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEF RIBEIRO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

ROBSON LUIZ DE OLIVEIRA e ALEF RIBEIRO DA SILVA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 do Código Penal, porque, 19 de maio de 2022, por volta das 08h55, nas imediações da Rua Mogeiro, 1495, Perus, nesta cidade e comarca, transportavam e traziam consigo, com a finalidade de tráfico, 14 (catorze) porções de cocaína na forma de "crack" e 99 (noventa e nove) porções de cocaína, com peso total de 54,6 gramas, sem autorização

e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05; boletim de ocorrência às fls. 06/09; termo de depoimento às fls. 11/12; auto de exibição e apreensão à fl. 13; laudo de constatação às fls. 14/17; termo de interrogatório à fl. 23 e 31; laudo toxicológico às fls. 133/135; laudo pericial às fls. 170/207.

Os réus foram regularmente citados (fls. 116 e 12) e apresentaram defesa prévia (fls. 123/124), sendo recebida a denúncia no dia 06 de julho de 2022 (fl. 126). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, ROBSON foi interrogado. ALEF não compareceu à audiência e foi declarado revel.

Debates finais apresentados em audiência pelo Ministério Público e pela defesa de ROBSON às fls. 154/158 e memoriais de ALEF às fls. 211/216.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder de ROBSON, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 13), restando positiva a identificação como cocaína, nos termos de constatação provisória (fls. 14/17) e do exame toxicológico (fls. 133/135).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

Por outro lado, a autoria do tráfico restou duvidosa.

Vejamos.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares José e Priscila estavam em patrulhamento em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, quando avistaram os acusados sentados e resolveram abordá-los. Em revista pessoal, debaixo da perna de ROBSON, estava uma sacola plástica, contendo, aparentemente, substâncias entorpecentes e R\$ 5,00 (cinco reais) em dinheiro. Com ALEF localizaram o valor de R\$ 15,00 (quinze reais).

Na fase inquisitorial, ALEF confirmou a traficância. Todavia, em juízo, não compareceu para confirmar esta narrativa.

Tal fato não seria imprescindível, caso as drogas tivessem sido apreendidas em sua posse, o que não ocorreu.

Segundo o relato dos policiais, as substâncias estavam numa sacola, debaixo das pernas de ROBSON. Todavia, o réu alegou que estava no local para adquirir drogas para o seu consumo.

Nenhum dos dois acusados foi flagrado em atitude suspeita de venda ou entrega de drogas, antes da abordagem. Assim, pairam dúvidas acerca de quem estava comprando droga e de quem estava praticando a mercancia. São controvérsias que dizem respeito ao fato principal, por isso prejudicaram a pretensão acusatória. Como os réus não foram flagrados em atividade criminosa, na prática da traficância, as circunstâncias de suas prisões são fundamentais para a caracterização da conduta. Existindo divergências nos depoimentos das únicas testemunhas oculares do evento, não há como sustentar o decreto condenatório.

Claro que é possível que os réus estivessem mesmo realizando venda naquele dia, todavia esta conclusão não emergiu cabalmente dos autos. E, como cediço, para a formação da convicção condenatória seria necessário um conjunto probatório mais robusto e contundente, que fornecesse elementos capazes de indicar, sem sombra de dúvidas, a atividade do tráfico de drogas, sendo que os réus negaram qualquer envolvimento no delito. Nesse sentido, o entendimento dominante na jurisprudência pátria que o delito não pode ser presumido, bem como ninguém pode ser condenado por crime por mera suposição ou aparência.

Dessa forma, nada restou comprovado nos autos no sentido de haverem os réus efetivamente tomado prática dos atos descritos na exordial, e como se trata de delito grave, para seu reconhecimento a prova deve ser inequívoca.

Assim, embora haja indícios de autoria, eles não são suficientes para a conclusão de quem fora efetivamente o autor do delito.

MITTERMAYER, versando sobre o sistema das leis alemãs em matéria de prova por

indícios esclarece que “O concurso de indícios só pode servir de fundamento da condenação, quando demonstra plenamente o facto e seus caracteres criminaes (...) É mister haver contra o accusado o concurso de muitos indícios (...) A harmonia entre os indícios contra o accusado deve ser tal, que faça necessariamente concluir como certo, segundo o curso ordinario das coisas, ser culpado o accusado, e que, para não os interpretar contra elle, seja necessario lançar-se no dominio do sobrenatural, e acreditar em factos, cuja existencia na causa nada faz suppôr. Para dar a este principio uma forma absoluta, como elle, diremos: a convicção do juiz deve ser tal que não deixe logar para uma duvida rasoavel” (in literis).

Neste sentido, o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “Se o juiz não possui provas sólidas para formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (Código de Processo Penal Comentado - Ed. Revista dos Tribunais - 5ª edição). Destarte, não vislumbro elementos que comprovem verdadeiramente a prática por parte do acusado, do delito que lhe foi atribuído na denúncia, impondo-se, em observância ao princípio do in dubio pro reo, sua absolvição.

Assim, a absolvição com base na insuficiência de provas é medida que se impõe para os réus.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e assim o faço para ABSOLVER os réus ROBSON LUIZ DE OLIVEIRA e ALEF RIBEIRO DA SILVA, as imputações que lhes fora feitas por incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Liberto objetos e valores que tenham sido apreendidos na posse dos réus.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

São Paulo, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA